

0000437-12.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 1046/2018 - 1º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1046/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 654/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DAVID DEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000437-12.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000437-12.2018.8.26.0616 2018/000491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 1046/2018 - 1º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 1046/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 654/2018 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DAVID DEL REI

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

EVERTON DAVI DEL REI, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 01 de março de 2018, por volta das 03h, na Rua José de Moura Resende, esquina com a Rua Tiradentes, nas proximidades do imóvel de nº 179, via pública, Vila Natal, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimento de ensino e de sede de entidade beneficente e social, trazia

consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 8,8g (oito gramas e oito decigramas) da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos, após a abordagem, os policiais militares encontraram uma sacola contendo 24 (vinte e quatro) tubos de eppendorf com a droga cocaína. Logo, ao ser revistado, encontraram na jaqueta do acusado, cerca de 03 (três) tubos de eppendorf com a droga cocaína, além da quantia de R\$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos), esta obtida com a traficância.

A denúncia e aditamento foram recebidos em 18 de setembro de 2019 (fls. 291).

Notificado por edital (fls. 287/288), apresentou defesa preliminar (fls. 279).

Citado (fl.336), apresentou resposta à acusação (fls. 339/340).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 342).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas, e o réu tornou-se revel (fls. 394 e 403).

Ao final, manifestaram-se as partes, por meio de memoriais escritos, na forma do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, e a decretação da perda do dinheiro apreendido em favor da União e o repasse para o FUNAD, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06 (fls. 409/413).

A Defesa pleiteou pela absolvição de seu patrocinado e, subsidiariamente, pela desclassificação para figura penal mais branda, o afastamento da causa de aumento de pena, o reconhecimento da causa de diminuição da pena, e o regime diverso do fechado (fls. 417/432).

É a síntese do relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 20/23), guia de depósito judicial (fls. 171/172), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 199/201), laudo pericial do local (fls. 202/204), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

As testemunhas foram ouvidas em Juízo.

Anderson Patrick dos Santos Marcondes, disse que encontrou com o acusado na rua, pararam para usar cocaína, a polícia os abordaram, ficou parado, e o acusado correu. Depois, a polícia disse que ele estava com uma sacola.

Claudia da Fonseca, Policial Militar, disse que a área é conhecida por venda de entorpecente. Quando chegou ao local, eles se levantaram e um deles dispensou uma sacola. Abordado, com o acusado, portava droga e na sacola estavam os mesmos tipos de entorpecentes.

Clébio Silva Bezerra, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento de rotina na Vila Natal, quando se deparou com duas pessoas sentadas na calçada e um deles se levantou e deixou a sacola. Abordado, em revista pessoal, foi encontrado mais drogas e dinheiro. Não o conhecia anteriormente.

O acusado, Everton David Del Rei, tornou-se revel (fls. 403).

Em solo policial, o acusado, permaneceu-se em silêncio (fls. 06).

As provas colhidas, destarte, inclusive, sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Diante dos elementos trazidos aos autos, não é possível o reconhecimento da desclassificação prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias de acondicionamento das drogas, objetos encontrados, e a ausência de comprovação de atividade lícita, comprovam que o acusado prestava-se à mercancia dos entorpecentes.

A causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada, eis a distancia entre os locais protegidos superam 100m (fls.202/204).

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tratando-se de réu primário, entendo pertinente reconhecê-la,

eis que não há nos autos, ainda, comprovação de participação em organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 59, caput, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06, deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, da respectiva Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º, deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 295/296, depreendendo-se que não se trata de traficância habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas. Dessa forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da quantidade de droga apreendida, perfazendo, assim, 01 ano e 08 meses de reclusão, e o pagamento de 166 dias-multa. Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). “São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime será o aberto, conforme artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesse sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a

conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EVERTON DAVI DEL REI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 14/15).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos demais objetos apreendidos - sacola plásticas -, em razão da inexpressividade econômica, autorizo sua destruição (fls. 14/15). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA